

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONSULTIVA

CONTRATADA: [Razão Social do Escritório], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ do Escritório], com sede na [Endereço Completo], neste ato devidamente representada por seu administrador legal.

CONTRATANTE: {Contratante Nome}, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº {Contratante CPF/CNPJ}, com sede à {Contratante Rua}, {Contratante Número}, {Contratante Bairro}, {Contratante Cidade} - {Contratante Estado}, neste ato representada por seu administrador legal, Sr(a). {Contratante Nome Sócio Representante}, portador(a) do CPF nº {Contratante CPF Sócio Representante}, que também assina o presente instrumento na condição de FIADOR(A) E PRINCIPAL PAGADOR(A) SOLIDÁRIO(A), com renúncia expressa aos benefícios de ordem previstos nos Artigos 827 e 828 do Código Civil Brasileiro.

CAPÍTULO I – DO VALOR OFERTADO: OBJETO E ESCOPO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 1ª – DA PRESTAÇÃO CONTÁBIL E ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

1.1. Objeto Principal: O presente instrumento tem por escopo a prestação de serviços profissionais de contabilidade pela CONTRATADA, focados na conformidade e saúde financeira da CONTRATANTE, pautados pelas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs) e pela legislação vigente.

1.2. Atribuições Correlatas e Indissociáveis: Como desdobramento estrito da inteligência contábil contratada, a CONTRATADA executará, de forma integrada e dependente do objeto principal, as rotinas operacionais e a entrega de obrigações acessórias referentes às seguintes áreas:

- a) Departamento Fiscal/Tributário;
- b) Departamento de Pessoal/Trabalhista;
- c) Departamento Societário/Paralegal (limitado às rotinas periódicas abrangidas no escopo).

CAPÍTULO II – DA JUSTIFICATIVA OPERACIONAL: O TAMANHO DO ESFORÇO

CLÁUSULA 2ª – DOS PARÂMETROS E VOLUMETRIA (CHECKLIST)

2.1. Dimensionamento do Escopo: A CONTRATADA adota um modelo de atuação sob medida. As Partes reconhecem que a infraestrutura, a alocação de equipe técnica e a

precificação destes serviços foram calculadas de forma estrita e diretamente vinculadas ao perfil operacional declarado pela CONTRATANTE.

2.2. Retrato Operacional da Contratante: Ficam estabelecidos como limites de cobertura contratual ordinária os parâmetros quantitativos consolidados no checklist abaixo:

{Proposta Checklist Perguntas e Respostas}

CAPÍTULO III – DA REMUNERAÇÃO: O INVESTIMENTO E O EQUILÍBRIO

CLÁUSULA 3ª – DOS HONORÁRIOS MENSAIS E ADICIONAIS

3.1. Remuneração Base: Pela execução contínua do escopo delimitado, respeitados rigorosamente os limites quantitativos do checklist (Cláusula 2.2), a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de {Proposta Valor serviços recorrentes (R\$)}, com vencimento regular estipulado entre as partes.

3.2. Adicional Anual (13º Honorário): Para fazer frente ao volume extraordinário de encerramento do exercício social, elaboração de balanço e declarações anuais, é devida uma parcela adicional equivalente ao exato valor de 01 (uma) mensalidade vigente, faturada em 02 (duas) frações iguais (novembro e dezembro).

CLÁUSULA 4ª – DA PRESERVAÇÃO FINANCEIRA E GATILHOS DE REAJUSTE

4.1. Correção Monetária: O valor dos honorários será reajustado anualmente (a cada 12 meses) pela variação positiva acumulada do IPCA ou pelo índice de dissídio da convenção coletiva dos contabilistas, aplicando-se sempre o maior percentual.

4.2. Gatilho de Crescimento (Aumento de Escopo): Ocorrendo o crescimento estrutural da CONTRATANTE, de modo que a média trimestral de suas operações apresente um aumento contínuo superior a 20% (vinte por cento) em relação a qualquer um dos parâmetros fixados no checklist (Cláusula 2.2), os honorários serão readequados automaticamente e de forma proporcional à nova realidade volumétrica, conforme as tabelas vigentes da CONTRATADA, independentemente da celebração de termo aditivo.

CAPÍTULO IV – DOS LIMITES: SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

CLÁUSULA 5ª – DOS SERVIÇOS SOB DEMANDA E EXCEDENTES

5.1. Regra Geral: Todo e qualquer serviço demandado que não componha a rotina periódica e compulsória do regime tributário atual, ou que ultrapasse o limite quantitativo parametrizado no checklist operacional, será classificado como serviço extraordinário.

5.2. Faturamento Apartado: Estes serviços serão faturados apartadamente, mediante aprovação prévia de orçamento específico pela CONTRATANTE, com base na tabela de honorários extraordinários vigente da CONTRATADA no momento da solicitação.

CAPÍTULO V – DA PROTEÇÃO JURÍDICA: DEVERES E RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA 6ª – DA FIDEDIGNIDADE, PRAZOS E EXCLUDENTES

6.1. Obrigações da Contratante: A viabilidade e a exatidão dos serviços dependem da CONTRATANTE, que se obriga a fornecer toda a documentação de forma idônea e tempestiva (paperless).

6.2. Isenção de Responsabilidade Exclusiva: A CONTRATADA exime-se expressa e integralmente de responsabilidade por multas, juros ou autuações decorrentes de atrasos, omissões ou informações fraudulentas enviadas pela CONTRATANTE.

6.3. Falhas de Terceiros: A CONTRATADA não responderá por prejuízos decorrentes de instabilidades comprovadas em sistemas governamentais (e-CAC, SEFAZ, eSocial) ou instituições financeiras.

6.4. Carta de Responsabilidade: Em estrito cumprimento à Resolução CFC nº 1.457/2013, a CONTRATANTE fornecerá anualmente a Carta de Responsabilidade da Administração.

CLÁUSULA 7ª – DA INADIMPLÊNCIA E DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Encargos Moratórios: O atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE a multa irredutível de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária.

7.2. Suspensão dos Serviços: Configurado o atraso de pagamento por período superior a 30 (trinta) dias, fica a CONTRATADA autorizada a suspender imediatamente a execução dos serviços e a transmissão de obrigações acessórias, amparada pela Exceção do Contrato Não Cumprido (Art. 476 do Código Civil), sem qualquer responsabilização solidária por autuações no período.

7.3. Vedação à Retenção de Documentos: Em obediência ao Código de Ética (NBC PG 01), a CONTRATADA não fará a retenção de livros, documentos, senhas ou certificados digitais da CONTRATANTE como mecanismo coercitivo para cobrança.

CLÁUSULA 8ª – DO COMPLIANCE E PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD E COAF)

8.1. LGPD (Lei nº 13.709/18): A CONTRATANTE figura como exclusiva “Controladora” dos dados, responsável pelo consentimento legal. A CONTRATADA atuará estritamente como “Operadora”, tratando os dados recebidos à exata e exclusiva finalidade de cumprimento deste instrumento.

8.2. COAF: A CONTRATANTE declara ciência da obrigação legal inafastável da CONTRATADA (Lei nº 9.613/98) de reportar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras transações consideradas atípicas ou suspeitas.

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 9ª – VIGÊNCIA, RESCISÃO, VALIDADE DIGITAL E FORO

9.1. Prazo e Rescisão: O contrato vigora por prazo indeterminado. A rescisão imotivada exige aviso prévio expresso de 30 (trinta) dias. O descumprimento do aviso enseja multa compensatória correspondente a 01 (uma) mensalidade vigente.

9.2. Transferência de Responsabilidade Técnica: Efetivado o distrato, a CONTRATANTE terá 10 (dez) dias úteis para providenciar a substituição do responsável técnico. Findo o prazo, a CONTRATADA promoverá a baixa unilateral.

9.3. Eficácia da Assinatura Eletrônica: As Partes reconhecem este instrumento como Título Executivo Extrajudicial (Art. 784, III, do CPC) e validam sua celebração via assinatura eletrônica. A trilha de auditoria digital atesta a autoria e a integridade (MP nº 2.200-2/2001 e Lei nº 14.063/2020), dispensando assinaturas de testemunhas.

9.4. Foro: Elege-se o Foro da Comarca da sede da CONTRATADA para dirimir controvérsias.

{Proposta Data atual contrato}

SIGNATÁRIOS (ASSINATURA ELETRÔNICA):

CONTRATADA (Pessoa Jurídica):

[Razão Social do Escritório]

Representada por: [Nome do Seu Sócio Administrador]

CONTRATANTE (Pessoa Jurídica):

{Contratante Nome}

Representada por: {Contratante Nome Sócio Representante}

FIADOR(A) E DEVEDOR(A) SOLIDÁRIO(A) (Pessoa Física):

{Contratante Nome Sócio Representante}

CPF: {Contratante CPF Sócio Representante}

TESTEMUNHAS:

1. _____ (CPF: _____)

2. _____ (CPF: _____)